

II. 감사 결과

1. 감사결과 총괄

[단위 : 건수(명)]

감사대상	징계 요구	처분		컨설팅		업무지도		계	비고
		경고	주의	개선	통보	시정	현지 시정		
♠♦▣● ♦▣● (現 ●♣♣◎◇)	1 (1)							1 (1)	행위자
계	1 (1)							1 (1)	

●♣♣◎◇ ♠♦▣● ♦▣●은 4월 말 경 도박자금 마련을 위하여 대부업체로부터 돈을 빌리는 과정에서 동료 직원의 개인정보를 대부업체에 무단으로 넘겼으며, 2023년 11월부터 2024년 4월까지 4회에 걸쳐 도박(온라인 도박 3회, 해외 원정도박 1회)을 한 사실이 확인되었다.

개인정보를 무단으로 넘긴 행위는 「임직원 행동강령」 제27조(품위손상행위 금지)¹⁾, 제27조의2(건전한 조직풍토 저해 행위 금지)제10호²⁾, 「인사규정」 제32조(친절공정 및 품위유지의 의무)제2항³⁾ 위반에 해당되고, 도박 행위는 「임직원 행동강령」 제25조(사행성 행위의 제한)제1항⁴⁾, 제27조(품위손상행위 금지), 「인사규정」 제28조(성실의 의무)⁵⁾, 제32조(친절공정 및 품위유지의 의무)제2항을 위반한 것이므로 [징계 요구] 한다.

향후 징계사유에 포함하지 아니한 사항으로서 외국환거래법 위반여부 등 본 감사과정에서 그 사실이 확인되지 않은 비위행위가 수사기관 등을 통해 추가로

-
- 1) 「임직원 행동강령」 제27조(품위손상행위 금지) 임직원은 직무의 내외를 불문하고 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 된다.
- 2) 「임직원 행동강령」 제27조의2(건전한 조직풍토 저해 행위 금지) 임직원은 다른 임직원에게 신체적·정신적·심리적 불편을 가하거나 업무 환경을 악화시키는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다.
10. 그 밖에 임직원의 신체적·정신적·심리적 건강을 심각하게 훼손하거나 인격을 침해하는 행위
- 3) 「인사규정」 제32조(친절공정 및 품위유지의 의무) ② 임직원은 공단 업무와 관련 여부를 불문하고 임직원으로서의 품위를 손상하는 행위를 하여서는 안 된다.
- 4) 「임직원 행동강령」 제25조(사행성 행위의 제한) ①임직원은 사회통념을 벗어난 도박, 내기골프 등과 같은 사행성 행위를 하여서는 아니 된다.
- 5) 「인사규정」 제28조(성실의 의무) 임직원은 법령을 준수하며 공단의 업무를 성실히 수행하여야 한다.

밝혀지는 때에는 해당 비위행위에 대하여 추가로 감사를 진행하여 조치할 수 있다.

또한 형사소송법 제234조(고발)제1항에 따르면 누구든지 범죄가 있다고 사료하는 때에는 고발할 수 있고, 같은 조 2항에서는 공무원은 그 직무를 행함에 있어 범죄가 있다고 사료하는 때에는 고발하여야 한다고 규정하고 있으며, 공단 직원이 공무원은 아니지만 공공기관 직원으로서 범죄 혐의가 있을 가능성이 높은 경우에는 충분히 고발을 검토할 수 있다고 판단된다.⁶⁾

따라서, ◇■●의 도박 행위가 형법 제246조(도박, 상습도박)의 도박 또는 상습도박에 해당되는지에 대한 수사기관 및 사법기관의 판단이 필요한 점⁷⁾, 외국환거래법 제16조(지급 또는 수령의 방법의 신고) 위반여부에 대한 사실확인이 필요한 점(◇■●은 현지 교민에게 국내 계좌로 원화를 송금하고 교민으로부터 현지 통화를 수령하는 방식으로 도박자금을 마련함)⁸⁾ 등을 고려하여 ◇■●을 [고발 조치] 한다.

6) 법률 자문 내용(법무법인 ○◇, ♠♣◎ 변호사) “형사소송법 제234조에서 범죄가 있다고 사료하는 때에는 누구든지 고발할 수 있고, 더욱이 공무원은 기 직무를 행함에 있어 범죄가 있다고 사료하는 때에는 고발하여야 하도록 규정하고 있는 점에 비추어 볼 때, 공공기관인 공단으로서도 비록 애초에는 개인정보 보호법 위반 여부가 문제가 되어 신고되었다고 하더라도 그 조사과정에서 도박죄의 범행 가능성이 크다고 판단되는 경우, 직원 A에 대하여 도박 혐의로 고발하는 것이 반드시 해야 하는 의무까지는 아니라고 하더라도 필요한 경우에 해당한다고 할 것입니다.”

7) 형법 제246조(도박, 상습도박)제1항에 따르면 도박을 한 사람은 1천만원 이하의 벌금에 처하고(다만, 일시오락 정도에 불과한 경우에는 예외로 한다.), 상습으로 제1항의 죄를 범한 사람은 3년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처한다고 규정하고 있다. 다만, 해당 법령은 수사기관의 수사 결과에 대한 법원의 재판 결과에 따라 도박 또는 상습도박 혐의가 인정되었을 경우 적용되는 규정으로, ◇■●이 도박행위를 인정한 문답 내용만으로 해당법령의 위반 여부를 해석하기는 어려운 것으로 판단된다.

8) 외국환거래법 제16조(지급 또는 수령의 방법의 신고)제4호에 따르면, 외국환업무취급기관등을 통하지 아니하고 수령을 하는 경우에는 그 수령의 방법을 기획재정부장관에게 미리 신고하여야 한다. ◇■●은 베트남 원정도박(2024.4.18. ~ 4.26.) 시 현지 교민에게 국내 계좌로 원화를 송금하고 교민으로부터 현지 통화를 수령하는 방식으로 도박자금을 마련하였는데, 외국환거래법에 따른 사전신고 여부 및 해당 교민이 외국환업무취급기관등에 해당되는지 여부는 확인할 수 없었다.